

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5852/2537

นาง พรจิตต์ ไช ยา คม ฯ
บริษัท เมือง ไทย ประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 191 เดิม, มาตรา 861, มาตรา 865 วรรคสอง, มาตรา 869
ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 42

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว แม้ยังมีได้ส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา คดีก็ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ ช. เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ คำสั่งอนุญาตของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ ช. ทายาทของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191(เดิม) ที่จะยื่นเข้าไม่ได้ เมื่อจำเลยผู้รับประกันชีวิตสมัครใจยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากกำหนด 5 ปี นับแต่วันทำสัญญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 865 วรรคสอง ลงมาเป็นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่จำเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จำเลยจึงต้องผูกพันตามนั้น ตามคำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อความว่าหลังจากครบ 2 ปี นับแต่วันที่จำเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตจำเลยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือบอกเลิกข้อผูกพันในกรมธรรม์ฉบับนี้แต่ประการใด ซึ่งข้อความดังกล่าวผูกพันจำเลย เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 จำเลยจึงต้องบอกล้างเสียในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2529 ฉะนั้นเมื่อจำเลยเพิกบบอกล้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530 จึง

เป็นการมิได้บอกกล่าวโมฆียะกรรมเสียภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2527
จำเลยจึงต้องผูกพันตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2525 นายบรรชิต ไชยาคมได้ทำสัญญา
ประกันชีวิตไว้กับจำเลยเป็นจำนวนเงินประกัน 500,000 บาทมีกำหนดระยะเวลา
ประกัน 20 ปี หากผู้เอาประกันชีวิตตายภายในกำหนดระยะเวลาประกันชีวิต จำเลย
จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวนเงิน 500,000
บาท และทุนประกันจะเพิ่มไปตามระยะเวลาตามที่เอาประกันไว้ โดยโจทก์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ตามกรรมธรรม์ดังกล่าว ต่อมานายบรรชิตถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจวาย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2529 อันเป็นช่วงระยะเวลาอยู่ในระหว่างการคุ้มครองและมี
ผลบังคับของกรรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวจำเลยจะต้องจ่ายเงินที่เอาประกันชีวิตให้
แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 530,000 บาท โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบถึงสาเหตุแห่งการ
ตายของนายบรรชิตผู้เอาประกันชีวิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529 เพื่อขอรับเงิน
ประกันชีวิตจากจำเลย จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระเงินให้โจทก์ อ้างว่าได้บอกกล่าว
กรรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวแล้วการบอกเลิกสัญญาของจำเลยมิได้บอกกล่าวภายใน
กำหนดระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่โจทก์ได้แจ้งรายละเอียดสาเหตุแห่งการตาย
ของผู้เอาประกันชีวิตให้ผู้รับประกันชีวิตทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้จึงถือว่าสิทธินั้น
เป็นอันระงับไปตามกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 537,949.92
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 530,000 บาท นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2525 นายบรรชิตไชยาคม ได้ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลยมีกำหนดระยะเวลาประกัน 20 ปี แต่เมื่อครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2527 นายบรรชิตไม่ชำระเบี้ยปรับและขาดชำระเกินกว่ากำหนดระยะเวลา 90 วัน ซึ่งตามระเบียบของจำเลย กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงขาดอายุหากนายบรรชิตประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อ นายบรรชิตจะต้องลงนามในแบบฟอร์มขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ นายบรรชิตต้องเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่แถลงความเท็จเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเดียวกันกับตอนที่ทำสัญญาประกันชีวิตครั้งแรก แต่นายบรรชิตลงนามในแบบฟอร์มขอต่ออายุกรมธรรม์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 โดยรับรองสุขภาพว่าไม่เคยเจ็บป่วยหรือมีสุขภาพทรุดโทรมแต่บางประการใด และในขณะที่ลงนามมีสุขภาพดีทั้งที่นายบรรชิตรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รวมทั้งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหากนายบรรชิตให้ถ้อยแถลงตามความเป็นจริงแล้ว จำเลยจะบอกปิดไม่ต่ออายุกรมธรรม์หรือทำสัญญาประกันชีวิตได้ การต่ออายุกรมธรรม์หรือสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะกรรม จำเลยได้รับแจ้งจากโจทก์ว่านายบรรชิตถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2529 จำเลยได้ทำการสอบสวนพิสูจน์มรณกรรมตามวิธีการของจำเลยเมื่อจำเลยทราบถึงสาเหตุแห่งการที่สัญญาประกันชีวิตรายนี้เป็นโมฆียะกรรมจำเลยก็ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบและบอกล้างกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้โจทก์ทราบแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530 และคืนเบี้ยประกันให้โจทก์ไปแล้วเป็นเงิน 44,804.52 บาท โดยโจทก์ได้รับไปแล้ว สัญญาประกันชีวิตก็ดีการต่ออายุกรมธรรม์ของนายบรรชิตก็ดี การต่ออายุกรมธรรม์ของนายบรรชิตก็ดี จึงตกเป็นโมฆะ คือเสียเปล่าตั้งแต่เริ่มแรกโจทก์จึงไม่มีสิทธิรับเงินประกันชีวิตหรือสินไหมมรณกรรม จำเลยไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 530,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจะ ชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปราบกฏวาระหว่างที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยแล้ว แต่ยังมีได้ส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา นายชัยยะ ไชยาคมยื่นคำร้องว่าโจทก์ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 นายชัยยะเป็นบุตรโจทก์และเป็นทายาทจึงขอเข้าเป็น คู่ความแทนศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตเห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับ ฎีกาของจำเลยแล้ว คดีย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ศาลชั้น ต้นไม่มีอำนาจสั่งอนุญาตให้นายชัยยะเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ คำสั่งของศาลชั้น ต้นจึงไม่ชอบ ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว และศาลฎีกาได้พิจารณาข้อ เท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นไต่สวนมาแล้วได้ความว่า นายชัยยะเป็นทายาทของโจทก์ จึงอนุญาตให้นายชัยยะเข้าเป็นคู่ความโจทก์ผู้มรณะได้

จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยมิได้ลงนามยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำร้องขอ ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตเอกสารหมายเลข 18 คณะกรรมการของจำเลยพิจารณา รับต่ออายุให้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ตามเอกสารหมายเลข 19 แต่มิได้มี ข้อความยืนยันว่าจำเลยยอมรับและจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดใน คำขอต่ออายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตแต่อย่างใด เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวจึงไม่มีผล ผูกพันจำเลย เห็นว่า เอกสารหมายเลข 18 เป็นแบบฟอร์มของจำเลยเอง จำเลยได้เห็น และพิจารณาข้อความในเอกสารหมายเลข 18 ที่ว่าหลังจากครบ 2 ปี นับแต่วันที่จำเลย อนุมัติให้ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตจำเลยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือบอกเลิกข้อผูกพัน

ในกรณีนี้ฉบับนี้แต่อย่างใดก่อนที่จะอนุมัติแล้ว ฉะนั้น จำเลยจะปฏิเสธไม่ยอมรับ
ผิดตามข้อความในเอกสารหมายเลข 18 ไม่ได้ จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ระยะเวลาใน
การบอกกล่าวโมฆียะกรรมตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง เป็นอายุความต้องอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) เห็นว่าระยะเวลาบอกกล่าวโมฆียะกรรมไม่ใช่อายุความจึง
ไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่จะยื่นเข้าไม่
ได้ เมื่อจำเลยสมัครใจยอมลดระยะเวลาในการบอกกล่าวโมฆียะกรรมจากกำหนด 5 ปี
นับแต่วันทำสัญญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 865 วรรคสอง ลงมาเป็นกำหนด 2 ปี
นับแต่วันที่จำเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตจำเลยจึงต้องผูกพันตามนั้น
จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยเพียงทราบข้อเท็จจริงอันจะเป็นเหตุบอกกล่าวโมฆียะ
กรรมได้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530 ตามหนังสือโรงพยาบาลตำรวจเอกสารหมายเลข
35 จำเลยบอกกล่าวโมฆียะกรรมในวันที่ 30 มกราคม 2530 จึงไม่เกิน 1 เดือน นับ
แต่วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้ เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข 18 มีข้อความ
ว่า หลังจากครบ 2 ปี นับแต่วันที่จำเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตจำเลย
ไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือบอกเลิกข้อผูกพันในกรณีฉบับนี้แต่ประการใด ซึ่งข้อความ
ดังกล่าวผูกพันจำเลยดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้อนุมัติให้ต่อ
อายุกรรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข
19 จำเลยจึงต้องบอกกล่าวเสียภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2529 ฉะนั้น เมื่อจำเลย
เพียงบอกกล่าวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530 จึงเป็นการมิได้บอกกล่าวโมฆียะกรรมเสีย
ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 จำเลยจึงต้องผูกพันตามกรรมธรรม์
ประกันชีวิตดังกล่าว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ